

1500025-84.2021.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Drogas, uma vez que o réu já foi condenado por tráfico de drogas em razão do feito nº 0001340-08.2013.8.26.0233, o que indica que embora possa fazer uso de entorpecentes, o que não foi declarado em audiência, também pessoa envolvida com o tráfico de drogas, não se tratando de um simples usuário. As próprias circunstâncias do caso não indicam uso de entorpecente, pois o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500025-84.2021.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500025-84.2021.8.26.0233

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WELLINGTON SANTOS AMARO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

WELLINGTON SANTOS AMARO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob as disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/90 combinado com o art. 61, II, "j" do Código Penal, porque no dia 29 de novembro de 2019, no período da manhã, na Rua José Giro, nº 432, neste município e comarca, trazia consigo, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções de "maconha" (massa líquida 41,23 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Regularmente notificado (fls. 52), o acusado ofereceu defesa preliminar (fls. 54/55), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 22 de junho de 2022 (fls. 56/57), seguindo-se a citação do acusado (fls. 66).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do acusado.

O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a reincidência na segunda fase dosimétrica, impedindo-se também a aplicação da redução da pena

privativa de liberdade prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão das circunstâncias da reincidência. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial fechado.

Já o ilustre Defensor, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06 e a aplicação das penas no mínimo legal (fls. 93/96).

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Incontroversa a materialidade do delito que vem comprovada no laudo de exame químico-toxicológico encartado à fls. 15/16, com resultado positivo para maconha.

E a autoria também é certa.

O PM Fábio contou que estava de patrulhamento pelo Bairro Jardim Cruzado quando avistou o réu no muro lateral de uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o réu arremessou um pacote e pulou o muro dessa residência. Foi ao local e encontrou a sacola que tinha entorpecente. O seu parceiro abordou o réu. Conhecia o réu de outras abordagens e ele já foi encontrado com drogas outras vezes. O réu empreendeu fuga e não foi detido. Foi o cabo Antoneli quem ingressou na residência, localizou o réu e o trouxe para a frente da residência, mas o réu empreendeu fuga novamente. O réu estava de bermuda vermelha, sem camisa e descalço quando arremessou o objeto, mas quando foi detido tinha trocado de roupa e sua bermuda foi localizada no banheiro. Tem certeza sobre a autoria.

O PM Vânio, embora confunda a ocorrência nesses autos, ao final esclareceu que já abordou o réu várias vezes e o conhece, por ocasião dos fatos, o réu estava na esquina com uma bermuda vermelha sem camisa enquanto o depoente fazia patrulhamento na companhia de seu parceiro cabo Fábio. O réu arremessou algo após avistar a viatura e correu para entrar na casa, foi no encalço do réu, enquanto o outro PM foi averiguar sobre o objeto arremessado. O réu entrou correndo em casa deixando a porta aberto e foi para o banheiro. Sua esposa estava no quintal e perguntou a ela quem correu, ela não confirmou, dizendo que estava em casa com o marido que estaria no banheiro tomando banho. O réu saiu do banheiro e colocou outra bermuda. Sua esposa pegou a bermuda vermelha com intuito de esconder. Conduziu o réu até a porta da residência e ao dar voz de prisão ao réu, ele se evadiu.

Interrogado, o réu negou a imputação. Asseverou que no dia do fato estava dentro de casa tomando banho.

Como se vê, a versão deduzida pelo acusado foi frontalmente contrariada pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão do entorpecente, não havendo qualquer motivo que levasse a uma incriminação abusiva.

À míngua de elementos que pudessem desautorizar o testemunho dos policiais militares, não se pode presumir que estivessem animados do abjeto propósito de incriminar indevidamente inocentes, atribuindo-lhes a posse do entorpecente que foi efetivamente apreendido.

No caso, o réu é pessoa conhecida dos meios policiais e a atuação dos milicianos se mostrou escorreita, tendo o testemunho guardado absoluta harmonia, não se deduzindo nada que viesse concretamente macular o posicionamento apresentado em audiência, de modo a afastar a credibilidade sobre o que informado a este juízo.

O réu foi devidamente identificado pelos policiais que já o conheciam de outras abordagens também envolvendo o tráfico de drogas. O réu foi avistado arremessando

um objeto que após diligência policial mostrou ser 18 porções de maconha.

Em razão da fuga do réu, o PM Vânio o perseguiu e ingressou na residência atrás dele não sabendo que o local era a própria residência do acusado. O réu foi localizado no banheiro, tomando banho, e a bermuda que usava na cor vermelha, foi apreendida.

A tese defensiva de violação de domicílio não prospera no caso, uma vez que o réu foi visto dispensando objeto e empreendendo fuga da viatura policial, o que confere justa causa ao ingresso do policial na residência a fim de conter sua escapada.

Tampouco é o caso de acolher a tese desclassificatória do artigo 33, "caput", para o artigo 28 ambos da Lei de Drogas, uma vez que o réu já foi condenado por tráfico de drogas em razão do feito nº 0001340-08.2013.8.26.0233, o que indica que embora possa fazer uso de entorpecentes, o que não foi declarado em audiência, também pessoa envolvida com o tráfico de drogas, não se tratando de um simples usuário. As próprias circunstâncias do caso não indicam uso de entorpecente, pois o réu estava parado na esquina com 18 porções de maconha e certamente não faria uso de todas naquele momento. O natural seria que, caso usuário fosse, guardasse as porções em sua residência para fins de uso posterior.

Nesse panorama, não há como acatar as teses da defesa, sendo o caso acolhimento integral da denúncia, uma vez que as circunstância da apreensão indicam que o réu possuía as porções de maconha com a finalidade de traficância, como já deduzido acima.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

O réu é reincidente específico pela condenação nos autos nº 0001340-08.2013.8.26.0233 – fls. 75, cuja execução (autos nº 7000309-97.2014.8.26.0037) terminou em 08/05/2015 (fls. 84/85).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, devida a fixação da pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão da reincidência, a pena deve ser agravada em 1/6, perfazendo ao final 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa, em valor unitário mínimo.

O réu não preenche os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e CONDENO o acusado WELLINGTON SANTOS AMARO DOS SANTOS à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, em valor unitário mínimo.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva do acusado no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA